

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4663/2539

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดทุ่งสง

นาย ดึงชา อาศัย

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 91, มาตรา 317, มาตรา 318

จำเลยพรากเด็กหญิงล. และนางสาวพ.ผู้เยาว์ไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลโดยปราศจากเหตุอันสมควรและพรากนางสาวธ. ผู้เยาว์ไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจารการพรากเด็กและพรากผู้เยาว์ของจำเลยนั้นก็โดยเจตนากระทำต่อผู้เสียหายและบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของผู้เสียหายแต่ละคนโดยเฉพาะการกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันรวม3กระทง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276, 278, 310, 317, 318, 91

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276 วรรคแรก, 310 วรรคแรก, 317 วรรคแรก, 318 วรรคท้ายให้ริ้งกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานข่มขืนกระทำชำเราจำคุก 6 ปี ฐานหน่วงเหนี่ยวกักขัง จำคุก 1 ปีฐานพรากเด็กและผู้เยาว์ให้ลงโทษตามมาตรา 318

วรรคท้ายซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 3 ปี รวมจำคุก 10 ปี

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า สำหรับความผิดฐานพรากเด็กและพรากผู้เยาว์นั้น ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยพรากเด็กหญิงลัดดาวัลย์ เพชรกระจายและนางสาวพรทิพย์ คำแก้วผู้เยาว์ ไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลโดยปราศจากเหตุอันสมควร และพรากนางสาวธัญรัตน์ เพชรกระจายผู้เยาว์ไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจาร เห็นได้ว่าการพรากเด็กและพรากผู้เยาว์ของจำเลยนั้นก็โดยเจตนาจะทำให้เกิดผลต่างกรรมกัน แม้จะพรากไปในคราวเดียวกันก็เป็นการกระทำต่อผู้เสียหายและบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของผู้เสียหายแต่ละคนโดยเฉพาะการกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันรวม 3 กระทำ ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 317 วรรคแรกและมาตรา 318 วรรคสาม เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามมาตรา 318 วรรคสาม ซึ่งมีโทษหนักที่สุดนั้นศาลฎีกาเห็นว่ายังไม่ถูกต้อง แต่เนื่องจากโจทก์มิได้อุทธรณ์และฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยสำหรับความผิดฐานนี้รวม 3 กระทำจึงไม่อาจเพิ่มเติมโทษจำเลยให้หนักไปกว่าโทษตามคำพิพากษาศาลล่างทั้งสองได้ แต่เห็นสมควรปรับบทลงโทษจำเลยเสียให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 317 วรรคแรก มาตรา 318 วรรคแรก และมาตรา 318 วรรคท้ายการกระทำของจำเลย

เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน รวม 3 กระบวนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3

(จำรพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-ทวีชัย เจริญบัณฑิต-ดุสิต เพชรปลูก)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>